

基隆市政府 函

發文日期：中華民國114年9月23日

發文字號：府授環廢貳字第1140360907號

速別：速件

附件：無

受文者：泳富程科技開發有限公司（代表人 葉國章）

主旨：貴公司從事廢棄物處理業務，有申報不實及於業務上作成之文書為虛偽記載等情節重大情事，本府依公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第27條第1項第1款及第5款規定，廢止貴公司乙級廢棄物處理許可證，請查照。

說明：

- 一、依廢棄物清理法第42條及公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法（下稱管理辦法）第27條第1項第1款、第5款規定辦理。
- 二、貴公司於基隆市七堵區○○路○○號設廠從事一般廢棄物及一般事業廢棄物處理作業，領有本府核發之乙級廢棄物處理許可證（證號：111基隆市廢乙處字第○○號）。
- 三、經本府依臺灣新北地方法院112年度訴字第1194號刑事判決及本府所屬環境保護局稽查結果，查得下列違規事實：
 - （一）貴公司於112年2月1日至同年3月2日間，由代表人葉○○與其他共犯基於申報不實之犯意，指示受雇人出具不實之進場重量報表，於事業廢棄物申報及管理資訊系統申報，並將廢油載運至新北市新莊區等民宅，經由暗管排放棄置至污水下水道，順流至塔寮坑溪。上開犯行業經臺灣新北地方法院判決貴公司及代表人葉○○等共犯廢棄物清理法第46條第1項第4款、第48條之罪。
 - （二）貴公司出售第三人○○科技有限公司轉售之資源化產品（潤滑基礎油）流向數量，與貴公司於網路申報之銷售數據不符，違反管理辦法第24條第1項第2款規定，前經本府所屬環境保護局於113年12月6日依廢棄物清理法第

55條第1款規定裁處罰鍰新臺幣3萬6千元。

(三) 貴公司於114年1月22日申報○○號車輛載運量為0.24公噸，惟貴公司監視畫面並無此車次進場紀錄，違反廢棄物清理法第31條第1項第2款暨環境部114年1月3日環部循字第1136125078號公告規定，前經本府所屬環境保護局於114年8月8日依同法第52條規定裁處罰鍰新臺幣6千元。

四、貴公司自112年2月起至114年2月間持續有明知為不實之事項而申報及於業務上作成之文書為虛偽記載之情事，妨礙本府對廢棄物處理真實狀況之監控及管制，難以達成廢棄物清理法所定有效清除處理廢棄物、改善環境衛生及維護國民健康之目的，核已構成管理辦法第27條第1項第1款及第5款所定情節重大情形。

五、爰依管理辦法第27條第1項第1款及第5款規定，廢止貴公司乙級廢棄物處理許可證。貴公司自本處分生效之日起，不得繼續從事廢棄物處理業務。

六、如不服本處分，得於本處分達到之次日起30日內，繕具訴願書經由本府向環境部提起訴願。

正本：泳富程科技開發有限公司

副本：本府環境保護局、環境部

市長 ○○○